

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6526/2542

นายสำรวย จันทรรองศรี
นายพิชัย วงศ์กุลธรรม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 87, มาตรา 177

จำเลยให้การปฏิเสธเรื่องการซื้อขายกับโจทก์โดยอ้างเหตุว่าไม่เคยมีการสั่งซื้อหรือรับวัสดุก่อสร้างจากโจทก์เลย ทั้งยังให้การต่อไปอีกว่าจำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์มาก่อน โจทก์นำความเท็จมาฟ้อง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง คำให้การของจำเลยดังกล่าวได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น รวมทั้งเหตุแห่งการนั้นแล้ว ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงนำสืบได้ว่า จำเลยได้ว่าจ้าง ล.รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ซึ่งรวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างด้วย ที่ ล.ติดต่อซื้อวัสดุก่อสร้างจากโจทก์ จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย อันเป็นการนำสืบในรายละเอียดเพื่อสนับสนุนข้อปฏิเสธของตน ไม่เป็นการนำสืบนอกประเด็น

(สุเมธ ตังคจิวงกูร - สุนทร สิทธิเวชวิจิตร - ประสพสุข บุญเดช) ศาลจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเพ็ญจันทร์ ไหลศิริกุลศาลอุทธรณ์ภาค ๑ นายสมพันธ์ พันธุศิริ

นางอนัญญา งามสิริพร - ตรวจ

นายสุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์ - ผู้ช่วยผู้พิพากษา

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ - ย่อ

สุชาดา พิมพ์/ทาน

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ